

1500171-35.2022.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... tinha outra opção, senão a prática do tráfico. Além da variedade de entorpecentes, o acusado ostenta maus antecedentes e deve ter a pena majorada. O réu é multirreincidente e reincidente específico, não devendo ser compensada a confissão. A compensação não pode ser total. Ele não faz jus ao tráfico privilegiado, pois tem maus antecedentes e é reincidente específico. Requer o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500171-35.2022.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500171-35.2022.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2075013/2022 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 23686646 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 209/22/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2075013 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 209/22/200 -

DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO ORLANDO BATISTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida em desfavor de Adriano Orlando Batista, como

incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, eis que no dia 17 de março de 2022, por volta das 19h00, na rua João Quessada, s/n, Nova Esperança, nesta cidade e comarca, vendia e trazia consigo, para fins de entrega e fornecimento a terceiros, 40 (quarenta) microtubos plásticos contendo cocaína, pesando 42,4g (quarenta e dois gramas e quatro decigramas), e 34 (trinta e quatro) pedras de "crack", substância feita à base de cocaína, pesando 6,48g (seis gramas e quarenta e oito centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia de págs. 130/132 veio acompanhada do Inquérito Policial - Prisão em Flagrante - de páginas 01/114.

O réu foi notificado (págs. 152) e apresentou defesa preliminar (págs. 158/159), sustentando que reserva-se ao direito de manifestar-se em sede de alegações finais.

A denúncia foi recebida aos 05 de maio de 2022, onde designou-se data para audiência de instrução, debates e julgamento (pág. 162/164).

Durante a solenidade de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório dos acusados, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada no SAJ - pgs. 191/192.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi requerido.

Em debates, o Ministério Público requer a procedência da ação penal. Os fatos estão provados de maneira incontestável. Materialidade nos laudos de pgs. 133/138. A autoria, confirmada pelos policiais militares, foi confessada neste momento. A justificativa trazida pelo acusado não o exime de qualquer responsabilidade. Não estão presentes os requisitos do estado de necessidade e não há inevitabilidade do comportamento lesivo e tinha outra opção, senão a prática do tráfico. Além da variedade de entorpecentes, o acusado ostenta Maus antecedentes e deve ter a pena majorada. O réu é multirreincidente e reincidente específico, não devendo ser compensada a confissão. A compensação não pode ser total. Ele não faz jus ao tráfico privilegiado, pois tem Maus antecedentes e é reincidente específico. Requer o regime fechado.

A Defesa, por sua vez, manifestou-se nas pgs. 193/198 alegando a confissão do réu e a necessidade de repercussão da atenuante em sua pena.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 012/13), auto de constatação preliminar (págs. 08/11) e pelos laudos periciais de páginas 133/138. Foram apreendidas 5,3 e 10,3 gramas de cocaína - pgs. 134 e 137, totalizado a massa líquida de 15,6 gramas.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

2.2 -) Das provas da autoria.

Gustavo de Loredó Vasconcelos relata que estava em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, biqueira do SBP e visualizaram uma motocicleta e viram Adriano "servindo" algo. O indivíduo que estava na motocicleta evadiu-se. Adriano tentou fugir por um terreno baldio, mas o encarregado da equipe tentou pegar o Adriano. O réu caiu e jogou uma droga no mato. Em revista pessoal acharam aproximadamente R\$ 125,00. O réu confessou que estava traficando no local e tentou negociar sua liberdade dizendo que iria dizer onde era a casa do chefe do tráfico. Conduziram o réu, passaram no pronto socorro e na delegacia. O réu é bem conhecido por estar envolvido nos meios da traficância. No momento que o réu tentou evadir-se a pé o parceiro do depoente informou que ele carregava uma sacola que foi jogada no mato para que a droga fosse perdida. Acharam a droga e então o réu confessou. Seu parceiro foi quem visualizou o réu dispensando a droga. Quando a sacola foi encontrada o depoente estava junto. O outro policial viu a direção que o réu dispensou. Quando o réu estava aparentemente servindo alguma coisa viu que o réu segurava algo junto ao corpo e estava entregando algo ao motociclista.

João Paulo Gonçalves Parra relata que a equipe estava em patrulhamento pelo bairro Esperança, nas proximidades da biqueira do SBP e viram um indivíduo de pé ao lado de uma motociclista como se estivesse entregando algo. Em um determinado momento o indivíduo caiu e arremessou a sacola. Em busca pessoal ele tinha R\$ 126,00. O réu queria ser liberado porque ia falar quem era o gerente, onde havia drogas guardadas. O réu não chegou a dispensar a droga. Ele caiu e ficou com a droga junto dele. Sobre o dinheiro ele não deu qualquer esclarecimento. Ele era suspeito de tráfico porque tinha sido abordado várias vezes naquele local e na biqueira do Paredão. Mas, nessas ocasiões nada de ilícito foi encontrado. No momento da abordagem ele admitiu a prática da traficância.

Adriano Orlando Batista, em oportunidade de autodefesa, disse que já foi preso por tráfico e furto. Trabalhava de serviços gerais. É solteiro, morava com sua mãe. Usa crack todo dia. Foi internado duas vezes. A última vez foi em 2011. Tem 31 anos atualmente. Ouviu o que os policiais disseram e entendeu. Só nega que ia entregar o gerente ou dono. No mais, confessa que estava vendendo porque estava devendo R\$ 5.000,00 para o traficante. A dívida foi que pegou uma droga para usar e não pagou. Pegou R\$ 5.000,00 de uma vez e usou.

2-) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL:

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois "goza de presunção de credibilidade".

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não pode o Estado-Juiz entender tais

depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que tratamento violador do princípio da igualdade, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada.” (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a “lei do silêncio”, extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

A perfeita identidade entre as versões, tal como se vê em solo policial e depois em Juízo, é reconhecida pela jurisprudência como fator hábil a dar validade à prova testemunhal policial.

Conforme este Juízo vem consignando em diversas ações penais julgadas nesta vara, em matéria probatória são balizas seguras os ensinamentos de FRAMARINO DEI MALATESTA, o qual afirma que “o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo

da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 - destaque do Juízo).

No presente caso, a lisura do procedimento policial vem chancelada pela confissão do réu, o que é bastante para o convencimento judicial acerca da prevalência da tese acusatória, na forma dos artigos 155 e 197, ambos do Código de Processo Penal.

Destarte, não há campo para desclassificação da conduta para os moldes do art. 28 da Lei de Drogas, tampouco para absolvição do réu, pois ambos os policiais empenhados na diligência são experientes e sabem discernir atos de entrega de drogas ao consumo de terceiros, o que aliado à confissão do réu, impede solução diversa senão a total procedência da ação penal.

No que tange à alegada drogadição, é sabido que a condição de usuário não é incompatível com a traficância. Noutras palavras, "Ainda que admissível a circunstância de que o réu padeça de toxicomania, a alegação de ser usuário de droga tem-se que em nada modifica a imputação, pois perfeitamente conhecida a figurado viciado-traficante" (STF-2ª Turma, HC-MC73.197/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ22.11.1996).

Sobre a questão já se manifestou a Colenda Corte Paulista: - "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP101/498).

O alegado estado de necessidade não conta com qualquer respaldo probatório e como bem argumentado pelo Ministério Público, não está presente o requisito da inevitabilidade.

O estado de necessidade para se configurar exige a existência de um perigo atual, não provocado pelo agente e que não possa ser evitado por outros meios, além da proporcionalidade dos bens em confronto.

Caso estivesse comprovada alguma ameaça grave e factível ao réu por força de dívida de drogas tem-se que o perigo foi provocado pelo próprio agente, o que torna inaplicável a tese autodefensiva.

Fica rejeitada a alegação do estado de necessidade exculpante, seja como causa excludente da ilicitude, seja como causa de diminuição de pena (art. 24, § 2º, do CP) ou mesmo como atenuante genérica prevista no art. 65, III, "a", do CP

Presente a tipicidade delitiva e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

3 -) DISPOSITIVO E DOSIMETRIA DA PENA.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 131/132, para CONDENAR ADRIANO

ORLANDO BATISTA pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, passando a dosar-lhe a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Iniciando pelas diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, tem-se que o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas (neste caso não é suficiente para gerar acréscimo na pena, pois a apreensão foi de cerca de 5,3 gramas de cocaína e 10,3 gramas de cocaína na forma de crack- conforme massa líquida, verificada em laudo pericial de pág. 133/138.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Havendo duas substâncias entorpecentes na posse do réu, possível que a pena seja aumentada de 1/6 na primeira fase, embora a quantidade-massa não autorize aumento.

Isso porque o traficante que tem consigo mais de um tipo de droga oferece maior periculosidade, pois pode atingir mais ampla "clientela", atendendo usuários de diversas substâncias.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

O réu apresenta condenações nas ações penais - feito nº 0000178-53.2012.8.26.0575 com trânsito em julgado aos 17.09.2012 - pg. 56.

Ostenta, portanto, maus antecedentes, o que também autoriza o acréscimo de 1/6 à reprimenda.

Na primeira fase a pena fica estabelecida em 2/6 (1/6 pela variedade de drogas e 1/6 pelos maus-antecedentes) acima do mínimo legal e passa a ser de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, cada dia-multa.

O custodiado é reincidente específico, conforme consta de seus antecedentes (fls. 55), respondeu a processo por crime análogo, feito nº 001098-26.2016, onde foi condenado à pena de cinco anos e dez meses, tendo fixado o regime fechado, para o início do cumprimento da pena, a qual transitou em julgado para a defesa aos 01.08.2018.

O réu ostenta outras condenações não atingidas pelo lapso depurador quinquenal como, verbi gratia, Foro de São José do Rio Pardo - 1ª Vara. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0002840-82.2015.8.26.0575 com trânsito em julgado aos

Ainda nesta etapa da aplicação da pena tem-se a confissão do réu. De outro lado, o réu é multirreincidente, como alegado pelo Ministério Público.

Na esteira do entendimento firmado pela Terceira Seção do E. STJ, à oportunidade do julgamento do EREsp nº 1.154.752/RS, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência. No mesmo sentido: Recurso Especial nº 1.490.881/RJ (2014/0280238-5), 5ª Turma do STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. j. 03.11.2014, unânime, DJe 05.11.2014.

Há, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas.

Mas, o Juízo reconhece que tem razão o Parquet ao ponderar que no caso de multirreincidência a compensação não é a medida mais justa.

O mesmo Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de melhor individualização da pena neste cenário. Observe-se:

STJ-) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. RECURSOS IDÊNTICOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A preclusão consumativa obsta o conhecimento do segundo agravo regimental, interposto pela mesma parte, em face da mesma decisão judicial. 2. Na esteira do entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, à oportunidade do julgamento do EREsp nº 1.154.752/RS, a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência. 3. Tratando-se de réu multireincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 4. A multirreincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente em decorrência de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão. 5. Agravo regimental de fls. 366/369 não conhecido e agravo regimental de fls. 362/365 provido para negar provimento ao recurso especial. (AgRg no Recurso Especial nº 1.540.142/DF (2015/0150499-8), 6ª Turma do STJ, Rel. Nefi Cordeiro. j. 01.03.2016, DJe 09.03.2016).

STJ-) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DE 3/8 NA TERCEIRA FASE. CRITÉRIO ARITMÉTICO. FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO NO PONTO. PARECER ACOLHIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM EXPEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA DO PACIENTE HÁ 10 ANOS, 4 MESES E 13 DIAS DE RECLUSÃO. (Habeas Corpus nº 355.888/SP (2016/0120538-3), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 24.05.2016, DJe 27.05.2016).

Portanto, a confissão de um só crime tem o condão de anular os efeitos de uma única condenação capaz de gerar a reincidência. Em contexto diverso, de múltiplos delitos, caso o réu confesse diversos crimes poderá fazer jus à compensação de diversas condenações hábeis a caracterizar a reincidência.

Fica compensada a condenação pelo processo 0002840-82.2015.8.26.0575, mantendo-se o

acréscimo de 1/6 diante do processo que gerou a reincidência específica.

Agravo a pena em mais 1/6, elevando-a ao patamar de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

Descabida a minorante do § 4º do art. 33 diante dos maus antecedentes e reincidência.

À míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena torno em DEFINITIVA apena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

Quanto ao regime prisional deve ser o inicialmente FECHADO, pois mantido o caráter hediondo da conduta. Além disso, o réu é reincidente, ostenta maus antecedentes, tendo experimentado condenação no mesmo regime e não se ressocializou. Destarte, a imposição de regime menos rigoroso mostra-se claramente inadequada ao perfil do réu.

Não permito que o réu recorra em liberdade, pois respondeu ao processo preso e após regular instrução fortaleceram-se os indícios de autoria. Ratifico os fundamentos de pgs. 84/92, suficientes para demonstrar a necessidade da prisão cautelar no caso concreto.

Nos termos dos artigos 804 e 805 do CPP, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Ressalte-se que o réu está patrocinado por advogada dativa. Assim, defiro-lhe os benefícios da assistência judiciária, ficando a cobrança suspensa na formado § 3º do art. 98 do NCPC c.c art. 3º do CPP.

Patrocinado por advogada dativa, honorários na forma do convênio OAB-DPE.

Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ22. 04.03, p. 253).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

1 - Expeça-se guia de execução definitiva;

2 - Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;

3 - Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;

4 - Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;

5 - Decreto o perdimento dos valores apreendidos, pois à míngua de comprovação de origem lícita estão claramente vinculados à mercancia de entorpecentes ilegal desempenhada pelo réu.

6 - Nos termos do art. 72 da Lei de Drogas, proceda-se à destruição do entorpecente mantido para fins de contraprova.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA